

1500524-59.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2043226/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 23029192 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 563/22/942 - DEL.SEC.2ª ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500524-59.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500524-59.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2043226/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 23029192 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 563/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2043226 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2043226 - 03º D.P. CAMPINAS, 563/22/942 - 03º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE RIOS TEIXEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

GUILHERME HENRIQUE RIOS TEIXEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e III, do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Antecedentes criminais juntados às fls. 282/283.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 16 de fevereiro de 2022, determinando-se a citação (fls. 55/56).

Regularmente citado (fls. 125), o acusado, através de defensor constituído, apresentou resposta à acusação (fls. 175/184), pleiteando absolvição sumária nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, através de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas e o réu interrogado. Decido.

Materialidade demonstrada pelo auto de prisão em flagrante.

A hipótese é de desclassificação para furto simples.

Com efeito, de forma inexplicável, não foi feito laudo pericial no veículo subtraído, de forma a ser impossível a comprovação da qualificadora.

No mais, o réu confessou judicialmente a autoria, confissão esta que está de acordo com os depoimentos dos guardas municipais.

Ouvido em juízo, o Guarda Municipal Alexandre da Silva, disse que no dia dos fatos estavam em patrulhamento quando avistaram um veículo ultrapassando o sinal vermelho. Perceberam, então, que o condutor aparentava nervosismo ao olhar a todo momento para o retrovisor. Feita a abordagem, o motorista confessou que havia furtado o veículo há poucos minutos. O acusado foi levado para a 2ª Delegacia Seccional e os guardas constataram que o veículo apresentava danos no painel pois o acusado havia instalado um módulo na ignição.

No mesmo sentido, seguiu a oitiva da Guarda Municipal Moniquele Aparecida.

Assim, passo a dosar a pena:

Fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante de reincidência (fls. 279/280) com a atenuante da confissão, permanecendo inalterado o quantum provisório da pena.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Considerando a reiteração criminosa, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Pelos mesmos motivos, mantenho a custódia preventiva, que é agora necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal.

Isso posto, julgo procedente o pedido para condenar GUILHERME HENRIQUE RIOS TEIXEIRA, pela prática do delito previsto no artigo 155, "caput" do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, de valor unitário mínimo.

Custas de 100 UFESPS.

Campinas, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA